

(전 면)

보안서약서

본인은 년 월 일 부로 비밀을 취급함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 나는 내가 취급하는 군사비밀이 국가안전보장에 관계되는 중요한 사항을 명심하여 시간과 장소에 구애됨이 없이 제반 보안규정을 준수하여 군사비밀을 보호한다.
- 나는 취급하는 업무 이외의 군사비밀을 알려고 하거나 부당한 방법으로 탐지, 수집하지 않겠다.
- 군사비밀의 누설은 적을 이롭게 하는 것임을 자각하여 취급 또는 인지한 군사비밀을 누설하지 않겠다.
- 나는 군사비밀의 탐지, 수집 또는 누설행위가 반군 및 반국가적 행위임을 자인하고 제 법규에 의거 처벌을 감수할 것을 서약한다.
 - 가. 군사기밀보호법
 - 나. 국가보안법 제4조(목적수행)
 - 다. 형법 제127조(공무상 비밀누설)
 - 라. 군형법 제80조(군사기밀 누설)

※ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고와 「공익신고자 보호법」에 따른 공익신고등의 경우에는 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

20XX . . .

서약자

성명

(서명)

(후 면)

비밀취급 관련규정

1. 군사기밀보호법

- 제10조(군사기밀 보호조치의 불이행) : 군사기밀 보호조치를 하지 아니한 경우 2년 이하 징역
- 제11조(탐지수집) : 부당한 방법의 탐지, 수집 10년 이하의 징역
- 제12조(누설) : 탐지 또는 수집한 기밀을 누설 시 1년 이상 유기징역
- 제13조(업무상 누설) : 업무상 지득한 기밀을 누설 시 3년 이상 유기징역
- 제14조(업무상 과실누설) : 과실 누설 시 2년 이하 징역 또는 300만원 이하 벌금
- 제16조(신고 제출의 불이행) : 기밀을 분실, 도난당한 경우 미신고시 3년 이하 징역 또는 500만원 이하 벌금

2. 국가보안법

- 제4조(목적수행)
 - 국가기밀 탐지, 수집, 누설, 전달, 중개 시
 - ① 한정된 자에 한해 취급 허용된 중대한 국가·군사비밀인 경우 사형, 무기징역
 - ② 기타의 국가·군사비밀인 경우 사형, 무기징역, 7년 이상 징역
 - 국가비밀을 손괴, 은닉, 위조 변조 시는 3년 이상 유기징역

3. 형법

- 제127조(공무상 비밀의 누설) : 공무원인 자가 공무상 비밀 누설 시 2년 이하 징역이나 금고 또는 5년 이하 자격정지

4. 군형법

- 제80조(군사기밀 누설)
 - 군사기밀 누설 시 10년 이하 징역 또는 금고
 - 업무상 과실로 기밀 누설 시 3년 이하 징역 또는 금고